

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1486/2532

พนักงานอัยการจังหวัดยโสธร

โจทก์

นายแสวง เสนิตัย กับพวก

จำเลย

นายแสวง เสนิตัย ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายประสิทธิ์ ยิ่งแสวง ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยทั้งสองขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 ลงโทษจำคุกคนละ 3 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 83 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ (อันดับ 59)

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 63)

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 62,61)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกันคนละ 100,000

บาท (อันดับ 3 แผ่นที่ 2,41)

# คำสั่ง

เนื่องจากศาลฎีกามีคำสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสองแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะปล่อยชั่วคราวให้ยกคำร้อง

เนื่องจากศาลฎีกามีคำสั่งยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสองแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะปล่อยชั่วคราวให้ยกคำร้อง

(ปชา วรธรรมพินิจ-เสียง ตรีวิมล-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

## แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

## หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

## หมายเหตุ